

1500458-26.2021.8.26.0480

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS PERETTI GIONGO

Comarca: Presidente Bernardes

Foro: Foro de Presidente Bernardes

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAMILA CLÁUDIO DE ASSIS PEREIRA

Vistos.

I - RELATÓRIO

CAMILA CLÁUDIO DE ASSIS PEREIRA foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, pois em 21/02/2021, por volta das 09h00min, na Penitenciária Local, nesta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Bernardes

Foro de Presidente Bernardes

Vara Única

Rua Armando Falcone, s/n, Presidente Bernardes - SP - cep 19300-000

1500458-26.2021.8.26.0480 - lauda

Processo nº:

1500458-26.2021.8.26.0480

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAMILA CLÁUDIO DE ASSIS PEREIRA

Vistos.

I - RELATÓRIO

CAMILA CLÁUDIO DE ASSIS PEREIRA foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, pois em 21/02/2021, por volta das 09h00min, na Penitenciária Local, nesta cidade e comarca, trazia consigo, sem autorização, para entrega ao consumo de terceiros, ainda que gratuita, 25 (vinte e cinco) seguimentos de papel contendo a droga sintética "K4", pesando aproximadamente 25,4 g (vinte e cinco gramas e quatro decigramas).

Denúncia oferecida em 27/10/2021 (fls. 88/89).

Devidamente notificada (fls. 136), a ré apresentou defesa prévia (fls. 140/142), mas não foram reconhecidas causas para o trancamento da ação penal, sendo a denúncia recebida em 10/01/2022 (fls. 148/149).

Em 22/02/2022 foi ouvida a testemunha e declarada a revelia da ré (fls. 193/198).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia (fls. 195/196). A Defesa, a seu turno, requereu a absolvição da acusada (fls. 196/198).

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O processo não padece de quaisquer irregularidades ou nulidades que careçam de saneamento e a instrução probatória foi concluída, sendo assim possível ingressar na análise do mérito.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade e autoria do delito imputado na denúncia foram demonstradas pelos boletins de ocorrência às fls. 03/04 e 05/06, depoimentos às fls. 32, 41, 42 e 44, fotografia às fls. 07, laudo pericial às fls. 82/84, relatório final às fls. 71/76, e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Florisia Maria Ramos de Andrade e Ana Paula Campesi, agentes de segurança penitenciária, ouvidas na fase inquisitiva, informaram ter visualizado um objeto estranho na região da cintura de CAMILA, que visitaria o sentenciado Tiago, quando ela passou pelo scanner e solicitaram que ela retirasse o material. Relataram que ela se negou, mas, posteriormente, retirou a calcinha que vestia e entregou às agentes. Afirmaram ter encontrado no cós da peça 25 (vinte e cinco) pedaços de papel, supostamente a droga sintética conhecida com "K4". Comunicaram a visitante que não poderia entrar na unidade e que seria suspensa por um período indeterminado (fls. 41 e 42). Em juízo, Florisa reiterou o alegado na fase inquisitiva (fls. 193 e 194 - gravado em áudio e vídeo).

Tiago Rodrigo Santos Araújo, ouvido na fase inquisitiva, afirmou que CAMILA é sua companheira e que estão juntos há cinco anos. Informou que ela sempre o visitou e nunca teve problemas para entrar no local. Relatou ter ficado surpreso ao receber a informação de que sua visita foi encontrada com material ilícito e que nunca pediu para ela levar este tipo de material para a unidade. Declarou que não foi coagido ou ameaçado na unidade e que não possui dívidas. Não sabe se CAMILA estava sendo ameaçada, coagida, ou se passava por dificuldades financeiras. Afirmou que, após o ocorrido, não teve mais contato com a acusada e que não sabe o porquê de ela ter tomado tal atitude (fls. 44).

CAMILA CLÁUDIO DE ASSIS PEREIRA, acusada, ouvida na fase inquisitiva, manifestou o desejo de permanecer em silêncio (fls. 32). CAMILA, apesar de devidamente intimada, não compareceu para ser interrogada em juízo, sendo declarada sua revelia (fls. 195).

Conforme se infere da prova dos autos, a natureza da droga foi confirmada como a substância vulgarmente conhecida como "K4", proscriita no território nacional, levada pela ré em suas roupas íntimas até o momento em que foi surpreendida em flagrante delito.

Aponto que, embora a ré tenha regularmente exercido seu direito de permanecer em silêncio e não comparecer em juízo para ser interrogada, ao assim proceder também não apresentou versão contrária a prestada durante a investigação policial, que, à

míngua de outros elementos, deve prevalecer.

Não há como se reconhecer a excludente de culpabilidade decorrente de suposta inexigibilidade de conduta diversa: nenhuma prova da alegada ameaça padecida pela ré foi produzida, e o código de silêncio que vigora no meio criminal não pode se sobrepor às normas legais que estabelecem o ônus da prova.

Em outras palavras, importa dizer que os códigos de conduta que vigoram entre criminosos não firmam presunção de veracidade de suas alegações exculpatórias quando se veem processados em juízo.

Enfim, a incursão da ré nas condutas previstas no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, está demonstrada e, à míngua da demonstração de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, sua condenação nas respectivas penas é medida que se impõe.

Certa a condenação, passo à dosimetria da pena.

Folha de antecedentes às fls. 93 e certidão às fls. 167.

Na primeira fase da dosimetria da pena inexistem dados a serem considerados, de forma que fixo a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias legais que devam ser apreciadas. Logo, a pena intermediária permanece no patamar delineado na etapa anterior.

Na terceira e derradeira etapa da dosimetria verifica-se a causa de aumento descrita no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, pois o fato foi praticado nas dependências de estabelecimento prisional. À falta de outros elementos que autorizem fração de maior monta, aplico o aumento no mínimo legal de 1/6 da pena intermediária, para sanção definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

A aplicação do redutor descrito no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é inadmissível.

Embora a ré realmente seja primária e com bons antecedentes, a natureza sofisticada da droga que transportava, seu grande poder destrutivo e seu elevado valor econômico no mercado paralelo de drogas indicam sua dedicação a atividades criminosas.

Além disso, as circunstâncias que permeiam o fornecimento do invólucro que transportaria – especialmente preparado para evitar detecção pelo scanner corporal – denotam mecanismo característico de engrenagem voltada à prática reiterada e profissional, com clara divisão de tarefas, típico de organização criminosa, com a qual a ré estava envolvida, no mínimo, na condição de longa manus.

Assim sendo, verifica-se que os dois requisitos finais à caracterização da figura do tráfico privilegiado não estão preenchidos, obstando a concessão da respectiva redução de pena.

Embora a ré seja primária, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser necessariamente o fechado, determinado pela quantia de pena imposta, pelas circunstâncias judiciais negativas constatadas e pela hediondez da infração. Pelos mesmos motivos resta inviabilizada a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos ou a concessão de sursis.

O valor de cada dia-multa será fixado no piso legal de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, pois não foi demonstrada a capacidade econômica da ré.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal.

CONDENO a ré CAMILA CLÁUDIO DE ASSIS PEREIRA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, para que cumpra pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado e pague 583 (setecentos) dias-multa, cada qual no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos em 21/02/2021.

DECRETO a perda, em favor da União, de todos os bens apreendidos.

Após o trânsito em julgado: 1) Providencie-se o cálculo das custas processuais e da pena de multa; 2) Comunique-se à Justiça Eleitoral e ao IIRGD; 3) Expeçam-se guias de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Presidente Bernardes-SP, 04 de março de 2022.

VINÍCIUS PERETTI GIONGO
Juiz de Direito